

1003503-62.2021.8.26.0006

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Deborah Lopes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... questão, além de haver registro de furto. Aduziu que resolveu refazer a perícia com outra empresa de vistoria e o laudo de fls. 20/25 confirmou que a numeração do chassi pertencia a outro veículo, e havia registro de furto. Alega negligência no serviço prestado pela parte ré. Informa que lavrou boletim de ocorrência nº 3323/2019 e o veículo foi apreendido (fls.15/17). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

2ª Vara Cível

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003503-62.2021.8.26.0006 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003503-62.2021.8.26.0006

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

David Jacometti Catalani

Requerido:

Capelli Vistorias Veiculares Eireli Me

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Deborah Lopes

Vistos.

DAVID JACOMETTI CATALANI ajuizou a presente ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face de CAPELLI VISTORIAS VEICULARES EIRELI ME alegando, em síntese, que se interessou por veículo I/M.Bens A 200 turbo, Placa ETC6060, anunciado no site www.webmotors.com.br pelo valor de R\$64.000,00 (sessenta quatro mil reais), e resolveu realizar vistoria cautelar antes de comprar o veículo. Para isso, procurou a empresa ré, Capelli Vistorias, fez contato com o então gerente da empresa, Sr. Renato, e realizou com a empresa o serviço de vistoria cautelar, em 16 de outubro de 2019 (fls. 26/29), e, após efetivar compra do veículo citado, realizou vistoria de perícia, em 19 de outubro de 2019 (fls.19 e 31). Em ambas as vistorias o veículo foi aprovado. Porém, alegou que não conseguiu formalizar a transferência, tendo sido informado pelo que o chassi do veículo não correspondia ao veículo em questão, além de haver registro de furto. Aduziu que resolveu refazer a perícia com outra empresa de vistoria e o laudo de fls. 20/25 confirmou que a numeração do chassi pertencia a outro veículo, e havia registro de furto. Alega negligência no serviço prestado pela parte ré. Informa que lavrou boletim de

ocorrência nº 3323/2019 e o veículo foi apreendido (fls.15/17). Requereu a gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, a condenação da empresa ré no pagamento de danos materiais e morais por prestação de serviços deficiente no importe de R\$89.000,00 (oitenta e nove mil reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como custas processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos (fls.12/31).

Deferidos os benefícios da justiça gratuita ao autor (fl.32).

Citado (fl.50), o réu apresentou contestação (fls.51/62), alega, em síntese, que o serviço contratado pelo autor compete apenas à pesquisa ao histórico da documentação do carro, que considera apenas a placa do veículo, não havendo vistoria. Por se tratar de carro dublê, não é possível constatar qualquer irregularidade apenas com a placa e documentação do carro, apenas o chassi divergente poderia acusar fraude, e denunciar o veículo roubado, tornando impossível ao réu identificar tal irregularidade. Atribuiu responsabilidade à seguradora, vez que a seguradora Suhai aprovou o veículo após realizar a vistoria por duas empresas, MEGA LAUDO e DEKRA VISTORIAS, conforme descrito no Boletim de Ocorrência juntado pelo autor (fl.17). Alegou ainda que os valores apresentados pelo autor divergem da sua tabela de preços, considerando que o laudo cautelar, por tratar de vistoria minuciosa e que de fato envolve a averiguação completa do veículo, custa R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e o autor alegou ter pagado apenas R\$ 50,00 (cinquenta reais). Por fim, afirmou que todos os laudos emitidos pela ré são vinculados e validados pelo sistema do Detran, e requereu expedição de ofício ao Detran para que confirme qual serviço foi realizado. Alegou divergência nas informações do autor na petição inicial em contraposto com as informações do Boletim de Ocorrência. Requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos (Fls.63/70).

Réplica às fls.74/78.

As partes foram intimadas para a especificação de provas em 05/07/2022 (fls.81). O autor pediu a produção de prova testemunhal (fls.82) mas não apresentou o rol de testemunhas (fls.91).

O réu não se manifestou no prazo concedido (fls.83).

O feito foi saneado (fls.84).

A parte ré manifesta-se às fls.87/90 alegando incorreção da certidão de fls.83.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o réu não pediu a produção de provas, quando intimado (fls.81/83) e o autor, intimado, não apresentou o rol de testemunhas (fls.91).

Trata-se de ação de indenização em que parte autora alega falha no serviço prestado pela empresa ré, cingindo-se a controvérsia acerca da realização de laudo cautelar nos moldes descritos pelo autor na inicial.

No boletim de ocorrência, o autor informa que no dia 18/10/2019 adquiriu o veículo de marca/modelo I/M BENZ A200Turbo, de placa ETC-6060 e no referido laudo assim constou: "o veículo fora periciado por 2 (duas) empresas de laudos, Mega Laudo e Dera Vistorias, ambas aprovaram o veículo, sendo também aprovado seguro pela Suhai Seguradora, porém posteriormente, quando a quando a vítima fora realizar a transferência do veículo, através de seu despachante, fora noticiado que o chassi vdo veículo WDDBF4DW3EJ2712040 não correspondia a placa ETC-6060. "

O autor comprova que no dia 19/10/2019 a empresa ré realizou vistoria no veículo adquirido com constatação de regularidade, sendo informado que o nº do chassi era WDDBF4DW6EJ150585 (fl. 19 e 31) e que efetuou, pelo serviço prestado, o pagamento da quantia de R\$50,00 (cinquenta reais) - fl. 30.

A ré, por sua vez, afirma que no dia 17/10/2019 houve apenas uma pesquisa de dados do veículo e a documentação apresentada estava regular, porquanto o veículo era dublê. Ainda, afirma que o laudo cautelar custaria cerca de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e diverge totalmente do documento juntado às fls. 31.

De fato, no documento apresentado pelo autor às fls. 26/29, a empresa Mega Laudo realizou pesquisa no dia 16/10/2019, cujo resumo das principais bases foram

listados como: restrições estadual; multas e débitos; sinistro; histórico de laudo de motor; leilão e histórico de roubo e furto.

Assim, o laudo de transferência também emitido pela ré (fls. 31), embora constate a regularidade, foi realizado posteriormente à compra do veículo. Logo, tal documento, emitido após a suposta compra, não foi determinante para aquisição do veículo pelo autor.

Aliás, sequer há prova de prejuízo material pois o autor não juntou comprovante de pagamento pelo veículo, no valor indicado na petição inicial.

Dessa forma, considerando que inexistiu realização de laudo cautelar pela ré e que os documentos de fls. 26/29 correspondem a pesquisa com base em dados do bem, sem avaliação física do veículo, e ausentes os pressupostos para a responsabilização civil, como consta nos artigos 186 e 927 do Código Civil, pois não há nos autos prova de que a ré praticou ilícito civil, causando dano ao autor, assim como não há prova do dano material, a pretensão inicial não merece acolhimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcará a parte autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual deferida.

Publique-se e intime-se.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA